

AL JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 5 DE MURCIA

DON JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, Procurador de los Tribunales y de **CAIXABANK, S.A.** cuya representación tengo atribuida en virtud de escritura de poder de la que acompaño copia para su unión a autos como **DOCUMENTO NÚMERO Nº 1**, y bajo la dirección Letrada de Don José Antonio Alonso Gonzalez, Col nº 12.608 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ante el Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO**:

Que, en la indicada representación, siendo firme la Sentencia Nº 264/2021 de fecha 18 de octubre de 2021, dictada por este Juzgado, por medio del presente escrito, formulo **DEMANDA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA** al amparo de los Arts. 538 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil ("**LEC**"), a fin de que se despache ejecución, solidariamente contra;

- **DOÑA EVA MARIA CARRASCO**, con DNI nº 34.791.658-H, y con domicilio en Avenida de la Libertad, edificio "Minerva", escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia)
- **DON IVAN GARCIA BAYO**, con DNI nº 27.468.300-K y con domicilio en Avenida de la Libertad, edificio "Minerva", escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia)

La presente demanda se fundamenta en los siguientes,

HECHOS

PRIMERO. - LA SENTENCIA OBJETO DE LA EJECUCIÓN

1. Esta parte interpuso **Demanda de Juicio Ordinario** en ejercicio de las siguientes acciones:

- 1.- Acción de reclamación de las cantidades adeudadas en virtud de contrato de préstamo

2.- Condena a los demandados de las costas procesales.

2. Evacuados los trámites oportunos, el Juzgado al que nos dirigimos dictó Sentencia nº 264/2021 de fecha 18 de octubre de 2021 que estimó íntegramente la demanda presentada por mi mandante contra DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON EVAN GARCIA BAYO, con imposición de costas a la parte demandada.

El fallo de la Sentencia es del siguiente tenor literal:

“Que estimando la demanda interpuesta por CAIXABANK, S.A., representada por el Procurador Javier Hernández Berrocal y defendida por el Letrado Alfonso García Cortés, contra Dña. EVA MARÍA CARRASCO y D. IVÁN GARCÍA BAYO, con respectivos NIF 34.791.658-H y 27.468.300-K, en rebeldía, debo CONDENAR y CONDENO a los demandados a que abonen solidariamente a la actora:

. La suma de OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS Y TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (8.382,35 €) correspondiente a cuotas vencidas e impagadas del préstamo hipotecario suscrito entre la partes hasta el 1 de junio de 2020, más los intereses ordinarios al tipo pactado hasta el completo pago y que 1 de junio de 2020 ascienden a NOVECIENTOS DIECIOCHO EUROS Y SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (918,66 €).

. Las cuotas devengadas y no satisfechas con posterioridad a la de 1 de junio de 2020, más los intereses ordinarios al tipo pactado.

. Las costas”

Se acompaña al presente escrito como **DOCUMENTO NÚMERO 2**, copia de esta sentencia.

2.- La referida Sentencia es firme.

SEGUNDA. - SOBRE LA CUANTÍA DE LA EJECUCIÓN. –

Se formula ejecución por importe de **9.301,01 €**, que es la cifra a la que asciende la cantidad reclamada y adeudada por la parte demandada/ejecutada, a la que habrá de adicionarse la cantidad de **2.790,30 €**, cantidad calculada provisionalmente y sin perjuicio de ulterior

liquidación, en concepto de intereses y costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 575 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Así es, que, en cumplimiento del título ejecutivo, deberá acordarse el despacho de ejecución contra los demandados por los siguientes importes:

- (i) En concepto de **principal**, la cantidad de **9.301,01 €**.
- (ii) La cantidad de **2.790,30 €** que, prudencialmente y sin perjuicio de ulterior liquidación, se señalan de momento **para los intereses y costas** que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución (cantidad que no supera el límite del **30%** previsto en el art. 575.1 LEC).

A dicha cuantía deberá adicionarse las cuotas devengadas y no satisfechas con posterioridad a la de 1 de junio de 2020, más los intereses pactados.

Es oportuno señalar, finalmente, que solo cabrá oposición a la ejecución por los motivos establecidos en el art. 556 de la LEC – oposición a la ejecución de títulos judiciales-, no siendo aplicables las causas de oposición del art. 695 de la LEC, lo cual es lógico teniendo en cuenta que la ejecución ha venido precedida de un procedimiento declarativo con plenitud de cognición

TERCERA. - SOBRE LOS DOCUMENTOS.

De conformidad con el artículo 550 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acompaña al presente escrito de demanda de ejecución, como **DOCUMENTO NÚMERO 2**, copia del título ejecutivo, esto es, la mencionada Sentencia nº 264/2021 de fecha 18 de octubre de 2021 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Murcia.

CUARTA. - SOBRE EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE LA EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES. -

La ejecución de resoluciones judiciales podrá solicitarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, transcurridos veinte días desde la notificación de la resolución de condena a los ejecutados.

A los anteriores Hechos les son de aplicación los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

A) DE CARÁCTER PROCESAL

I.- COMPETENCIA

Tanto objetiva como territorialmente, la competencia para conocer del presente procedimiento corresponde a este Juzgado, por ser este quien conoció del pleito en primera instancia, tal y como recoge el art. 545.1 LEC:

“Será competente para la ejecución de resoluciones judiciales y de transacciones y acuerdos homologados o aprobados el tribunal que conoció en primera instancia o el que homologó o aprobó la transacción o acuerdo”.

II. -PROCEDIMIENTO

La presente demanda de ejecución se registró por lo establecido en el art. 538 LEC.

III.-LEGITIMACIÓN

La legitimación activa corresponde a CAIXABANK, S.A por ser el acreedor del derecho de crédito reconocido en el título judicial objeto de la presente ejecución, en virtud de lo dispuesto en el art. 538 LEC.

La legitimación pasiva le corresponde a DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON IVAN GARCIA BAYO, tal y como se desprende de lo establecido en el art. 538 LEC, por ser los condenados al pago.

IV.- TÍTULO EJECUTIVO

El título ejecutivo en que se fundamenta la acción que se ejercita es la Sentencia nº 264/2021 de fecha 18 de octubre de 2021 en la que se estima íntegramente la demanda interpuesta por mi principal.

Esta Sentencia puede ser ejecutada, al ser una sentencia condenatoria y firme, tal y como señala el art. 517.2. 1º LEC.

V.- REPRESENTACIÓN Y DEFENSA

Esta parte actúa dirigida por Letrado y representada por Procurador, cumpliendo así con los requisitos de postulación que impone en su apartado primero el art. 539 LEC.

VI.- ACCIÓN EJECUTIVA

Procede despachar ejecución en virtud de lo dispuesto en los arts. 538 y ss LEC, ya que se reclama la ejecución de una Sentencia que fija definitivamente la cantidad debida. Además, la parte condenada al pago del principal no ha demostrado ni manifestado su intención de cumplir con dicha obligación y ha transcurrido sobradamente el plazo de espera para la ejecución (veinte días desde la notificación de la resolución de condena a los demandados) que se señala en el art. 548 LEC.

anotación de embargo sobre aquella y con conexión al derecho real de hipoteca inscrito.

VII.- INTERESES MORATORIOS

Es de aplicación el art. 576.1 LEC, norma que dispone que *“desde que fuere dictada en primera instancia, toda sentencia o resolución que condene al pago de una cantidad de dinero líquida determinará, en favor del acreedor, el devengo de un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley”*.

VIII.- COSTAS

En virtud de lo dispuesto en el art. 539.2 LEC, todas las costas causadas en el proceso de ejecución serán a cargo del ejecutado.

En su virtud,

SUPlico AL JUZGADO: que, teniendo por presentado este escrito de demanda de ejecución, documentos acompañados y sus respectivas copias, se sirva admitirlo y:

1. Tenga por interpuesta **DEMANDA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA nº 264/2021** de fecha 18 de octubre de 2021, dictada por este Juzgado contra **DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON IVÁN GARCIA BAYO**, y la admita a trámite.

2. Ordene despachar ejecución por las siguientes cantidades:

(i) En concepto de principal: **9.301,01 €**;

(ii) Se presupuesta la cantidad de **2.790,30 €**, que se calculan prudencialmente y sin perjuicio de ulterior liquidación, para los intereses y costas que puedan devengarse desde la fecha de vencimiento anticipado hasta el día de su pago (cantidad que no supera el límite del 30% previsto en el art. 575.1 LEC);

(iii) Más las cuotas devengadas y no satisfechas con posterioridad a la de 1 de junio de 2020, así como los intereses pactados.

- Ordene notificar el despacho de la ejecución a la parte demandada, DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON IVAN GARCIA BAYO en Avenida de la Libertad, edificio “Minerva”, escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia)

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 549.3º de la L.E.C., esta parte designa como bienes de la parte demandada objeto de embargo, los siguientes:

Bienes propiedad de DOÑA EVA MARIA CARRASCO y DON IVAN GARCIA BAYO:

- Derechos de propiedad que les correspondan sobre la Vivienda sita Avenida de la Libertad, edificio “Minerva”, escalera 2º, piso 3ºC, CP 30152, Aljucer (Murcia). Finca registral nº 23625, Sección 9, inscrita en el Registro de la Propiedad nº 9 de Murcia, al Tomo 2949, Libro 359, Folio 135.
- Devoluciones que por cualquier concepto tengan pendientes de percibir los demandados de la Agencia Tributaria.
- Saldos a su favor que ostenten en cuentas, depósitos, etc. en entidades bancarias adheridas al CGPJ.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que considerando esta parte insuficientes los bienes de la parte ejecutada, esta parte solicita, de conformidad con lo establecido en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se requiera a la demandada a fin de que manifieste bienes y derechos de su propiedad suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes.

SUPlico AL JUZGADO: Que, teniendo por efectuadas las manifestaciones anteriores, acuerde de conformidad con lo solicitado.

TERCER OTROSÍ DIGO: Que, considerando esta parte insuficientes los bienes del ejecutado, y en virtud de lo establecido en el artículo 590 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, esta parte solicita las siguientes medidas de localización e investigación, y en particular:

1.- Se libre oficio a la Oficina del Servicio de Averiguación Patrimonial, a fin de que manifieste posibles bienes propiedad de la parte demandada susceptibles de embargo.

2.- Se libre oficio a la Dirección General de Tráfico, para que indique los vehículos inscritos a nombre de la parte demandada.

SUPlico AL JUZGADO: Que, teniendo por efectuadas las manifestaciones anteriores, acuerde de conformidad con lo solicitado.

CUARTO OTROSI DIGO: Que, en el momento de practicarse el embargo de los bienes inmuebles designados en el Primer Otrosí, se acuerde requerir a la demandada para que manifieste si las fincas embargadas como de su propiedad están ocupadas por otras personas y, en tal caso, manifiesten el nombre de las mismas y el título que justifica la ocupación, todo ello al amparo de lo establecido en el artículo 661.1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

AL JUZGADO SUPlico: Se sirva acordar como se pide.

En Murcia, a 6 de abril de 2022

Por mi compañero

NOMBRE
MEDICIS
BERNAL EVA
MARIA - NIF
70981161X

Firmado
digitalmente por
NOMBRE MEDICIS
BERNAL EVA MARIA
- NIF 70981161X
Fecha: 2022.04.06
10:59:07 +02'00'

Ldo.- Eva M^a Médicis Bernal
Col. Nº 81.517 ICAM

HERNAND
EZ
BERROCA
L JAVIER -
08798962J

Firmado
digitalmente por
HERNANDEZ
BERROCAL
JAVIER -
08798962J.
Fecha: 06/04/2022
11:27:59

Proc.- Javier Hernández Berrocal

HERNAND
EZ
BERROCA
L JAVIER -
08798962J

Firmado
digitalmente por
HERNANDEZ
BERROCAL
JAVIER -
08798962J.
Fecha: 06/04/2022
11:10:25